

TD de méthodologie juridique Fiche 3 – comprendre un texte normatif
--

Cas pratique n° 1 (droit constitutionnel) :

Note à l'attention des étudiant.e.s :

Il est fortement conseillé de distinguer et de traiter les questions les unes après les autres en renouvelant autant de fois les cinq étapes méthodologiques de résolution du cas pratique/consultation.

Pour la présente consultation, les questions 3 et 4 seront néanmoins traitées ensemble, car elles portent in fine sur la même question juridique (à savoir l'autorité compétente pour mettre fin aux fonctions des membres du Gouvernement). Il faut toutefois prendre garde à bien envisager les deux hypothèses envisagées dans l'énoncé lors des étapes « IV/ Application en l'espèce et V/ Conclusion ».

I/ Rappel des faits :

À la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République¹, des élections législatives ont été organisées. Le deuxième tour s'est déroulé le 7 juillet 2024. Le 28 août, le président de la République n'avait toujours pas procédé à la nomination du Premier ministre.

II/ Question de droit :

Le président de la République est-il tenu de nommer un Premier ministre le lendemain du second tour des élections législatives (ou question ouverte : le président de la République est-il enfermé dans un délai particulier pour nommer le Premier ministre) ?

III/ Identification des règles de droit :

L'article 8 de la Constitution dispose que « le président de la République nomme le Premier ministre ». L'article 8 de la Constitution ne précise aucun délai particulier dans lequel le président de la République serait enfermé pour procéder à cette nomination.

Cependant, l'art. 5 de la Constitution énonce que « le président de la République veille au respect de la Constitution [et qu'] il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État ». Ainsi, à la lecture combinée des articles 8 et 5 de la Constitution, il est possible d'avancer que le président de la République doit toutefois nommer le Premier ministre dans un délai « raisonnable » (ou « convenable ») afin d'assurer « le fonctionnement régulier des pouvoirs publics », et en particulier du Gouvernement. Le contenu exact de ce qui constitue un « délai convenable » reste relativement indéterminé.

IV/ Application en l'espèce :

En l'espèce, le président de la République n'a toujours pas nommé de Premier ministre, un mois et 20 jours après la tenue du 2^{ème} tour des élections législatives. Toutefois, ni l'article 8 de la Constitution, ni aucune autre disposition constitutionnelle, n'enferme le président de la République dans un délai déterminé pour procéder à sa nomination. Ce faisant, il est possible de déduire de la

¹ La Constitution française attribue un « P » majuscule à « Président de la République ». Or, conformément aux règles lexicales françaises, seul le « R » de « président de la République » prend une majuscule.

lecture combinée des articles 8 et de 5 Constitution que le président de la République est astreint à un délai convenable.

V/ Conclusion :

Le président de la République n'est pas tenu juridiquement de nommer le Premier ministre le lendemain du résultat des élections législatives. De surcroît, il est possible de considérer que le dépassement d'un « délai convenable » n'est pas caractérisé en l'espèce.

I bis/ Rappel de faits :

Lors des élections législatives, les électeurs ont attribué 182 sièges sur les 577 à pourvoir à l'Assemblée nationale au parti politique de gauche « NFP ». Ce parti politique dispose ainsi d'une majorité relative à l'Assemblée nationale².

II bis/Question de droit :

Le président de la République est-il tenu de nommer en tant que Premier ministre le candidat proposé par le parti politique ayant obtenu la majorité relative à l'Assemblée nationale ?

III bis/ Identification des règles de droit :

L'article 8 de la Constitution dispose que « le président de la République nomme le Premier ministre ». Par conséquent, le président de la République dispose d'un pouvoir discrétionnaire sur le choix du Premier ministre qu'il entend nommer.

Toutefois, il est possible de lire l'article 8 au regard de l'ensemble d'autres dispositions constitutionnelles³. La Constitution française consacre un régime parlementaire au sein duquel le Gouvernement est responsable politiquement devant l'Assemblée nationale. En effet, l'art. 20 de la Constitution prévoit que « [le Gouvernement] est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux art. 49 et 50 de la Constitution ». À ce titre, l'article 49 al. 2 et 50 prévoient que « lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure [à l'encontre du Gouvernement] (...), le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du Gouvernement ». Il est donc possible de déduire de cette lecture systémique que le président de la République doit veiller à nommer un Premier ministre dont la responsabilité politique du Gouvernement ne sera pas d'emblée engagée par l'Assemblée nationale.

IV bis/ Application en l'espèce

En l'espèce le parti politique de gauche NFP n'a obtenu qu'une majorité extrêmement relative (182 sièges sur les 577 que comprend l'AN). Par conséquent, le président de la République n'est nullement tenu de nommer au poste de Premier ministre le candidat proposé par ce parti. Il doit privilégier la composition d'un Gouvernement de coalition qui a des chances de conserver la confiance des députés.

² Pour qu'un parti politique (ou une coalition de partis politiques) dispose de la majorité absolue des sièges à l'AN, il doit bénéficier de 289 sièges ($577/2 = 288,5$).

³ NB : cette technique d'interprétation est nommée « interprétation systémique » (car on interprète une disposition ou un article au regard d'autres dispositions / articles de la Constitution, c'est-à-dire au regard d'un « système »).

V bis/ Conclusion :

Le président de la République n'est nullement tenu de désigner le candidat proposé par le parti politique ayant obtenu le plus de sièges à l'Assemblée nationale, *a fortiori* lorsque ce parti ne dispose que d'une majorité relative.

I ter/ Rappel des faits :

Le président de la République a procédé à la nomination du Premier ministre le 5 septembre 2024, et l'ensemble des membres du Gouvernement ont été nommés le 20 septembre.

Toutefois, le président de la République et le Premier ministre apparaissent tous les deux en en profond désaccord avec le programme présenté par le ministre de l'Énergie (*hypothèse n° 1*).

Après réflexion, il apparaît que le Premier ministre serait finalement en accord avec le programme du ministre de l'Énergie (*hypothèse n° 2*).

II ter/ Question de droit :

Le président de la République doit-il disposer de l'accord du Premier ministre pour mettre fin aux fonctions de l'un des membres du Gouvernement ? (ou question ouverte : quelle est l'autorité compétente pour mettre fin aux fonctions des membres du Gouvernement ?)

III ter/ Identification des règles de droit :

L'article 8 al. 2 de la Constitution dispose que « sur la proposition du Premier ministre, [le président de la République] nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions ». La nomination et la révocation d'un ministre suppose un accord entre les deux têtes du pouvoir exécutif. Concrètement, la nomination et la révocation d'un ministre prend la forme d'un décret présidentiel contresigné par le Premier ministre (*i.e.* d'un décret publié au *JORF* qui comprend la signature du président de la République et du Premier ministre).

IV ter/ Application en l'espèce :

En l'espèce, le président de la République et le Premier ministre apparaissent *a priori* tous les deux en désaccord avec le programme du ministre de l'Énergie. Si ces deux autorités sont d'accord pour mettre fin aux fonctions de ce ministre, ils pourront parfaitement le révoquer par l'adoption d'un décret présidentiel contresigné par le Premier ministre conformément à l'article 8 al. 2 de la Constitution.

Toutefois, si le Premier ministre défend *in fine* le programme du ministre de l'Énergie, et s'oppose à la révocation de ce dernier, le président de la République ne pourra pas mettre fin à ses fonctions dans la mesure où l'article 8 al. 2 de la Constitution exige un accord entre les deux têtes du pouvoir exécutif.

V ter/ Conclusion :

Dans l'hypothèse où le président de la République et le Premier ministre sont d'accord pour mettre fin aux fonctions du ministre de l'Énergie, ils pourront parfaitement le révoquer par l'adoption d'un décret présidentiel contresigné par le Premier ministre.

En revanche, le président de la République ne peut pas procéder à une telle révocation sans l'accord du Premier ministre.